



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000091550

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0000350-59.2015.8.26.0552, da Comarca de Leme, em que é recorrente MARCOS ANTONIO TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2018.

CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Voto nº: 21841

Apelação nº: 0000350-59.2015.8.26.0552

Comarca: Leme

Apelante: Marcos Antonio Teixeira

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. Artigo 129, §9º, do Código Penal. Ofensa à integridade física de companheira. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo de exame de corpo de delito que demonstra a natureza das lesões. Declarações da vítima, prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção. Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância em razão do bem jurídico tutelado. Jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dosimetria escoreita. Regime aberto bem aplicado, assim como *sursis*. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade nos crimes praticados sob a égide da lei nº 11.340/06. Súmula 588 da mesma Corte. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de apelação interposta contra r. sentença (fls. 105/109) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar MARCOS ANTONIO TEIXEIRA a cumprir 3 (três) meses de detenção, em regime aberto – concedido o *sursis* pelo período de 2



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

(dois) anos -, como incurso no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Inconformado, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência do conjunto probatório. Subsidiariamente, a absolvição por atipicidade material da conduta (princípio da insignificância) ou, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por multa (fls. 122/127).

Contrarrazões às fls. 131/135, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção do julgado (fls. 143/146).

É o relatório.

Conheço do recurso, presentes as condições de procedibilidade para, no mérito, negar-lhe provimento.

Consta dos autos que em 19 de dezembro de 2015, por volta de 22h08, na Rua Silvio de Camilo, nº 300, Bairro Jardim Alto da Glória, cidade e comarca de Leme, MARCOS ofendeu a integridade corporal de sua amásia *Francisca Ferreira de Oliveira*, causando-lhe lesão corporal de natureza leve.

No caso em apreço, a materialidade do crime está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 2/3), pelo boletim de ocorrência (fls. 43/45), pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 67/69), e pela prova oral produzida durante a instrução da persecução penal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

A autoria se extrai do interrogatório e da robusta prova testemunhal produzida na fase inquisitiva e repetida sob o crivo do contraditório constitucional.

A vítima *Francisca*, em juízo, disse estar amasiada com MARCOS há cerca de vinte e dois anos. Por ocasião dos fatos, influenciado pela ingestão de álcool que fazia costumeiramente, o acusado acusou a depoente de ter “pegado” uma quantia de dinheiro que ele havia deixado sobre o *freezer*. Enfurecido, o apelante desferiu vários socos em sua companheira, cessadas as agressões apenas em razão da interferência de sua irmã e cunhado, que apartaram a briga e acionaram a polícia. Por fim, *Francisca* acrescentou que continua a conviver com MARCOS, que não tornou a agredi-la.

O policial militar *Ricardo Altoé Scagion* esclareceu que quando chegou ao local dos fatos as agressões e discussões já haviam cessado, mas os familiares da vítima e do sentenciado relataram a ele o ocorrido. O miliciano ainda atestou que a vítima estava com o rosto ferido.

MARCOS, em juízo, confessou os fatos a ele imputados, alegando não se lembrar de pormenores em razão de seu estado de embriaguez, ocasionado pela ingestão voluntária de bebidas alcoólicas.

Em se tratando de delito praticado no âmbito



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

doméstico, embora a versão apresentada pela ofendida possa, em tese, admitir alguma relativização quando verificada inconsistência diante das demais provas produzidas, notadamente quando fique demonstrada a existência de contradições suficientes para lhe retirar a força probatória, reafirmo que este não é o caso dos autos.

As declarações de *Francisca* foram prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção, inexistindo informações que possam retirar-lhe a credibilidade, não comportando desconsideração.

Nesse sentido a jurisprudência desta Colenda 16^a

Câmara Criminal:

Desta forma, em face da detalhada e incontroversa narrativa da vítima, reforçada pelo depoimento da testemunha presencial, restou comprovada a autoria do crime de ameaça.

(TJSP; Apelação 0008820-43.2015.8.26.0564; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16^a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 4^a Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 04/10/2017)

Deste modo, merece prevalecer o depoimento de Denise, por encontrar respaldo nos elementos de convicção trazidos nos autos, bem como pela “men legis” da norma aplicada, que visa à tutela da mulher nas situações previstas pela norma, subsumindo-se os fatos dos autos à lei.

Anota-se, ainda, que no delito em tela é de grande valia o depoimento da vítima, vez que, muitas vezes, somente ela está presente no local dos fatos, no momento da agressão, como no caso em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

questão.” (TJSP; Apelação 0006261-97.2016.8.26.0073; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 21/09/2017)

Prossigo para anotar que inexistem razões para se questionar a validade do testemunho policial, em razão da função que exercem; esta que, aliás, lhes confere não só o dever de traduzir a verdade em defesa do cidadão vitimado, mas a garantia do respeito pelo seu teor como a qualquer outra testemunha ouvida nos autos, desde que não contrariada por outros elementos de prova.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, que reafirma o entendimento recorrente da Corte sobre o tema:

Esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8-9-2011).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) A condição de as testemunhas serem policiais militares não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). É sabido que o depoimento de policial forma importante elemento



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

de prova quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, não podendo ser desmerecido apenas em razão do ofício do depoente.

Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

Com efeito, MARCOS confessou o crime, com a nota de que sua confissão encontra amparo nos demais elementos probatórios.

A tese subsidiária igualmente não comporta acolhida. O princípio da insignificância não tem espaço de incidência na ambiência dos crimes praticados sob a égide da lei nº 11.340/06, dada a relevância acentuada do bem jurídico tutelado.

É neste sentido a orientação perfilhada pelas 5ª e 6ª Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria no que se refere aos crimes ou às contravenções penais praticados



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

contra mulher no âmbito das relações domésticas, haja vista o bem jurídico tutelado.

2. Agravo regimental não provido. (AgInt no HC 369.673/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. INSIGNIFICÂNCIA. BAGATELA IMPRÓPRIA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de não se aplicar o Princípio da Insignificância - ou Bagatela - nos delitos praticados em situações abrangidas pelo art. 5º da Lei n.

11.340/06, sendo irrelevante o perdão ou a reconciliação posterior por parte da vítima.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 319.872/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016)

Diante do contexto fático probatório, portanto, a procedência do pedido condenatório era mesmo de rigor.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Na primeira etapa, atento às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, as basilares foram corretamente fixadas no mínimo legal, assim mantidas nas etapas subsequentes, à míngua de outras modificadoras.

Remanesce o regime prisional a ser iniciado em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

meio aberto, estando a r. sentença suficientemente fundamentada, sendo imperiosa sua manutenção nos moldes em que lançada.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isto porque, além da prática delitiva ter sido propagada com violência ou grave ameaça à pessoa, o crime foi praticado contra mulher em ambiente doméstico, o que por si só afasta a conversão pleiteada, nos exatos termos da Súmula nº 588 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que *“a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”*.

A suspensão condicional da execução da pena, o sursis, por sua vez, foi bem concedido, inclusive quanto a prazo e condições, não merecendo reparos, com a nota que dele poderá declinar o apelante em audiência Admonitória, nos termos da Lei 7.210/84.

Ante o exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR